



Resolución Directoral N° 00002001 2025

Tocache, 14 JUL 2025



VISTO, el Expediente Administrativo N° 016-2025360056, que contiene el Memorando N° 694-2025-GRSM/DRE-UGELT/D, Nota Informativa. N°056-2025-GRSM-DRE/UGEL-T/AJ, Oficio N°2753-2025-PGE-GRSM/PPR-YPAM, RDR N° 0690-2025-GRSM/DRE, Informe Pericial N° 187-2024-HHP/EML-CSJSM, Informe N° 0146-2025-GRSM-DRE/UGEL-T/ADM y demás documentos que obran en el Expediente Judicial N° 00013-2021-0-2209-JM-CI-01, en un total de Cincuenta y Seis (56) folios útiles; y,

CONSIDERANDO:

Que, es propósito de la Unidad de Gestión Educativa Local N° 0929 de Tocache, garantizar el normal desarrollo de las actividades técnico pedagógicas y asegurar la prestación del servicio educativo en las instituciones y /o programas educativos del ámbito jurisdiccional, en sujeción a la política del sector.

Que, el Principio de Legalidad, previsto en el numeral 1.1 del inciso 1 del artículo IV del Título Preliminar de la Ley N°27444 Ley del Procedimiento Administrativo General, establece; "Las autoridades administrativas deben actuar con respecto a la Constitución, la Ley y al Derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas se entiende que las actuaciones de la Autoridad Administrativa debe ceñirse de los márgenes que establece nuestra normatividad nacional vigente, con la finalidad de observar inexorablemente sus alcances; siendo así, el Principio de Legalidad busca que la Administración Pública respete y cumpla las normas Legales al momento de ser aplicables en los casos materia de su competencia.

Que mediante casación N° 6871-2013-Lambayeque , la segunda sala del derecho constitucional y social transitoria de la corte suprema de justicia de la República, ha declarado como precedente vinculante , que para determinar la base de cálculo de la bonificación especial por preparación de clases y evaluación , se deberá tener en cuenta la remuneración total o integra, establecida en el artículo 48° de la Ley del Ley N° 24029, Ley del Profesorado modificado por la Ley N° 25212, en concordancia con el inciso b) del artículo 208 y artículo 210° del Decreto Supremo N° 019-90-ED, que establecen que esta debe ser en base a la remuneración total o integra. y no con la remuneración total permanente previsto en el artículo 10° del D.S. 051-91-PCM.

Que, de acuerdo el Informe Legal N° 011-2024-GRSM-DRE/AJ de fecha 2 de abril de 2024 de la oficina legal de la Dirección Regional de Educación San



UGEL-Tocache

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"
"Año del Bicentenario de José Faustino Sánchez Carrión"



Resolución Directoral N° 00002001 2025



Martín concluye de acuerdo a los fundamentos expuestos, y en concordancia a lo señalado en el Informe N° 00407-2024 -MINEDU/VMGP-DIGEDD-DITEN, a fin de evitar apercibimientos de multas y denuncias, no contravenir la Constitución Política del Perú y lo resuelto precedentemente por la Organización Mundial del Trabajo, de conformidad de lo establecido en el Artículo 4º Decreto Supremo N° 017-93-JUS, Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que no debe ser aplicable el Informe Legal N° 524-2012-SERVIR/GPGSC, en los cálculos que se realizan por concepto de bonificación por Preparación de Clases y Evaluación, toda vez que se debe respetar el criterio de la remuneración total (íntegra) motivado por los jueces de la causa en el cual la remuneración total o íntegra comprende todos los conceptos que el trabajador percibe.

Que mediante Oficio N° 2753-2025-PGE-GRSM/PPR-YPAM de fecha 18 de junio del 2025, la Procuraduría Pública Regional San Martín, solicita se dé cumplimiento a la Resolución Judicial N° 16 de fecha 07 de agosto del 2024, **REQUIERE** a la Unidad Ejecutora 303-Educación Alto Huallaga cumpla con efectuar la liquidación de los montos dando estricta observancia de la sentencia de vista; y, de los fundamentos de la presente resolución.

Que, mediante Resolución directoral regional N° 0690-2025 GRSM/DRE de fecha 18 de marzo del 2025, la Dirección Regional de Educación reconoce la nulidad declarada por mandato judicial de la Resolución directoral N° 002929-2023, de fecha 3 de noviembre de 2023, **autoriza** a la Oficina de Administración de la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache, emitir la Resolución con el cálculo correspondiente y que la liquidación se realice dando cumplimiento al décimo segundo y décimo tercer considerando de la Resolución Judicial N° 16 de fecha 7 de agosto de 2024, asignada en el Expediente Judicial N° 00013-2021-0-2209-JM-CI-01, emitida ante el Juzgado Civil- Sede Tocache.

Que, con **Nota Informativa N° 056-2025-GRSM-DRE/UGEL-T/AJ** de fecha 30 de junio del 2025, la Oficina de Asesoría Legal de UGEL Tocache, recomienda proceder con emitir nueva Resolución Directoral reconociendo como reintegro por concepto de preparación de clases y evaluación el monto calculado en el informe Pericial N° 187-2024-HHP/EML-CSJSM de fecha 3 de mayo del 2024,

Que, con Memorandum N° 694-2025-GRSM/DRE-UGEL.T/D, en atención a los documentos de la referencia y en cumplimiento al Expediente Judicial N° 00013-2021-0-2209-JM-CI-01, **AUTORIZA PROYECTAR RESOLUCIÓN**, el reconocimiento como crédito devengado por el Concepto de Preparación de Clases y Evaluación, equivalente al 30% de su remuneración total (íntegra), e Interés Legales el monto calculado en el Informe Pericial N° 187-2024-HHP/EML-CSJSM de fecha 3 de mayo del 2024.



Resolución Directoral N° 00002001 2025



Que, el demandante **CARLOS ALEJANDRO DOMINGUEZ FABIAN Y ANA ANGELICA MORI PINCHI**, interpone demanda contenciosa administrativa, recaído en el Expediente Judicial N° 00013-2021-0-2209-JM-CI-01, mediante **sentencia** contenida en la Resolución N° 05 de fecha 15 de setiembre 2021, por el Juzgado Mixto de Tocache, resuelve declarando **fundada** la demanda Contenciosa Administrativa, interpuesta por **CARLOS ALEJANDRO DOMINGUEZ FABIAN Y ANA ANGELICA MORI PINCHI**, contra la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache y otros, Declarando **LA NULIDAD** los actos administrativos: Respecto de **DOMINGUEZ FABIAN CARLOS ALEJANDRO** los contenidos en la Carta N° 006-2020 GRSM-DRE/DO-OO-UE.303/JEF de fecha 04 de febrero del año 2020 y Resolución Directoral N° 1282-2020-GRSM/DRE de fecha 18 de diciembre del año 2020 y respecto a la accionante **MORI PINCHI ANA ANGELICA** los contenidos en la Carta N° 007-2020-GRSM-DRE/DO.OO.UE303/JEF de fecha 04 de febrero del año 2020 y Resolución Directoral N° 1285-2020-GRSM/DRE de fecha 18 de diciembre del año 2020; en consecuencia, **Ordenó** que la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache, Unidad Ejecutora 303 Educación Alto Huallaga, emitan **nueva** resolución administrativa reconociendo y reintegrando a los demandantes **DOMINGUEZ FABIAN CARLOS ALEJANDRO** y **MORI PINCHI ANA ANGELICA**, el monto diferencial Bonificación Especial por Preparación de Clase y Evaluación equivalente al 30%, calculado en base a la Remuneración Total o Integra, con la correspondiente liquidación y pago de devengados e intereses legales conforme a los fundamentos 15 y 16 de la presente sentencia, y con la deducción de los montos que se le ha venido cancelando; La misma que fue apelada por la parte demandada, ante la Sala Mixta Descentralizada de apelaciones de Mariscal Cáceres – Juanjuí, generándose la Resolución N° 9 de fecha 5 de enero de 2022, que resuelve **CONFIRMAR** la sentencia, contenida en la Resolución N° 05 de fecha 15 de setiembre 2021, mediante la cual declara Fundada la demanda de Carlos Alejandro Domínguez Fabián y Ana Angélica Mori Pinchi; **ORDENARON** que la Unidad de Gestión Educativa Local que corresponda y la Dirección Regional de San Martín cumpla con emitir nueva resolución administrativa, otorgando a los demandantes Carlos Alejandro Domínguez Fabián y Ana Angélica Mori Pinchi, el pago de reintegro de la bonificación especial por preparación de clases y evaluación equivalente al 30% de su remuneración total íntegra. **PRECISARON** que el pago de la referida bonificación debe efectuarse conforme a lo precisado en el **séptimo y octavo** considerandos de la presente resolución. Siendo además que se encontraba vigente el artículo 48° de la Ley N° 24029, modificada por la Ley N° 25212, con la deducción de los descuentos respectivos de ser el caso. En los seguidos por Carlos Alejandro Domínguez Fabián y Ana Angélica Mori Pinchi, con la Oficina de Operaciones de la Unidad Ejecutora 303 Educación Alto Huallaga Tocache y otros, sobre Proceso Contencioso Administrativo

Con Resolución N° 14 de fecha 14 de mayo del 2024, corre traslado a las partes el Informe pericial N° 187-2024-HHP/EML-CSJSM de fecha 3 de mayo del



UGEL-Tocache

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"
"Año del Bicentenario de José Faustino Sánchez Carrión"



Resolución Directoral N° 00002001 2025



2024, emitido por el Equipo Multidisciplinario de Apoyo Laboral de la Corte Superior de Justicia de San Martín, conteniendo el cálculo a favor del administrado **CARLOS ALEJANDRO DOMINGUEZ FABIAN** el pago de devengados por un monto de **Cincuenta y Ocho Mil Setecientos Veinticuatro con 48/100 soles (S/ 58,724.48)**, e Intereses Legales la suma de **Treinta y Dos Mil Novecientos Cuarenta y Ocho con 59/100 soles (S/ 32,948.59)**, haciendo un total de **Noventa y Un Mil Seiscientos Setenta y Tres con 08/100 soles (S/ 91,673.08)**; y a favor de la administrada **ANA ANGELICA MORI PINCHI**, el pago de devengados por un monto **Sesenta Mil Seiscientos Veintiséis con 77/100 soles (S/ 60,626.77)** e Intereses Legales la suma de **Treinta y Tres Mil Novecientos Treinta y Uno con 18/100 soles (S/ 33,931.18)** haciendo un total de **Noventa y Cuatro Mil Quinientos Cincuenta y Siete con 95/100 soles (S/ 94,557.95)**.

Que, con Resolución Directoral N° 02929-2023, de fecha 03 de noviembre de 2023, resuelve reconocer como crédito devengado a favor de **ANA ANGELICA MORI PINCHI y CARLOS ALEJANDRO DOMINGUEZ FABIAN**, por el concepto de preparación de clases y evaluación. equivalente al 30% de su remuneración total (íntegra), con deducción de los importes que hayan sido abonados por dicho concepto, en aplicación del DS N° 051-91-PCM y del Informe Legal N° 524-2012-SERVIR/GPGS, la suma de **ONCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 95/100 SOLES (S/ 11,489.95)**, a favor de **ANA ANGELICA MORI PINCHI** y la suma de **DIEZ MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE CON 01/100 SOLES (S/ 10,817.01)**, a favor de **CARLOS ALEJANDRO DOMINGUEZ FABIAN**;

Con Resolución Judicial N° 16, de fecha 07 de agosto de 2024, el juzgado Civil de Tocache resuelve la observación que había formulado la Procuraduría Pública de la Región San Martín, declarando **NULA** La Resolución Directoral N° 02929-2023 de fecha 3 de noviembre 2023, Declara **INFUNDADA** la observación formulada por la Procuraduría Pública del Gobierno Regional de San Martín respecto de la liquidación de beneficios sociales contenida en el Informe N° 187-2024-HHP/EML-CSJSM de fecha 3 de mayo del 2024, **REQUIERE** a la Unidad Ejecutora 303 - Educación Alto Huallaga, a fin de que cumpla con efectuar la liquidación de los montos dando estricta observancia de la sentencia de vista; y, de los fundamentos de la presente resolución.

Que, en ese sentido y a fin de dar cumplimiento a lo resuelto por el órgano jurisdiccional en la precitada resolución, y a lo ordenado por la Dirección Regional de Educación San Martín se debe proceder a emitir la resolución administrativa reconociendo como reintegro por concepto de preparación de clases y evaluación el cálculo contenido en el Informe Pericial N° 187-2024-HHP/EML-CSJSM de fecha 3 de mayo del 2024, ello en atención a lo dispuesto en el artículo 4° del TUO de la Ley Orgánica del Poder Judicial, D.S. N° 017-93-JUS.



UGEL-Tocache

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"
"Año del Bicentenario de José Faustino Sánchez Carrión"



Resolución Directoral N° 00002001 2025



Por las razones expuestas y de conformidad con el Decreto Supremo N° 009-2016-MINEDU que modifica el reglamento de la Ley N° 28044 - Ley General de Educación, Decreto Supremo N° 004-2019-JUS que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General y con las visaciones de la Oficina de Gestión de Recursos Humanos, de la Oficina de Asesoría Jurídica, de conformidad con las normas precitadas y lo facultado por la Resolución Directoral Regional N° 3842-2024-GRSM/DRESM de fecha 30 de octubre de 2024;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: RECONOCER COMO CRÉDITO

DEVENGADO, a favor de la administrada **ANA ANGELICA MORI PINCHI** identificado con DNI N° **00961894** el pago por concepto de devengados de la Bonificación por Preparación de Clases y Evaluación que corresponde al 30% de la remuneración total o integra por el periodo comprendido desde el **21 de mayo de 1990** hasta el **25 de noviembre del 2012**; por un monto **Sesenta Mil Seiscientos Veintiséis con 77/100 soles (S/ 60,626.77)** e Intereses Legales la suma de **Treinta y Tres Mil Novecientos Treinta y Uno con 18/100 soles (S/ 33,931.18)** haciendo un total de **Noventa y Cuatro Mil Quinientos Cincuenta y Siete con 95/100 soles (S/ 94,557.95)**. ello en observancia del análisis conteniendo en el Informe Pericial N° **187-2024-HHP/EML-CSJSM** de fecha 3 de mayo del 2024, en cumplimiento al mandato judicial contenida en la Resolución N° 05 (sentencia) de fecha 15 de setiembre del 2021, confirmada mediante Resolución N° 09 (sentencia de vista) de fecha 05 de enero del 2022, y requiriendo su ejecución mediante Resolución N° 16 de fecha 7 de agosto del 2024, obrante en el Expediente N° **0013-2021-0-2209-JM-CI-01**, suscrito por el Juzgado Mixto — Sede Tocache, de conformidad con los fundamentos expuestos en los considerandos de la presente resolución.

NOMBRE Y APELLIDOS	DNI	EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO	EXPEDIENTE JUDICIAL	DEVENGADO	INTERESE LEGALES	TOTAL
ANA ANGELICA MORI PINCHI,	00961894	N° 016-2025360056	N° 00013-2021-0-2209-JM-CI-01	S/ 60,626.77	S/ 33,931.18	S/ 94,557.95

ARTÍCULO SEGUNDO. - DEJAR SIN EFECTO en todos sus extremos la *Resolución Directoral N° 02929-2023-UGELTocache de fecha 3 de noviembre del 2023 reconocido a favor de CARLOS ALEJANDRO DOMINGUEZ FABIAN Y ANA ANGELICA MORI PINCHI, en aplicación del DS.051-91-PCM.*

ARTÍCULO TERCERO. – NOTIFICAR a través de la Oficina de Atención al Usuario y Comunicaciones de la Unidad de Gestión Educativa Local la presente



UGEL-Tocache

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"
"Año del Bicentenario de José Faustino Sánchez Carrión"



Resolución Directoral Nº 000020012025

resolución al administrado, copia fedateada a la Procuraduría Pública Regional San Martín y a la Oficina de Administración de la Dirección Regional de Educación San Martín.



ARTÍCULO CUARTO. - PUBLICAR, la presente resolución en el Portal institucional de la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache: www.ugeltch.com, para su difusión correspondiente.

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase;



Dra. Isela Sierralta Pinedo

DIRECTORA DE LA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL Tocache

ISP/DUGEL
EATR/JA
GTR/R-GRRHH